

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1176/2541

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ บางกอก อิน  
เวสต์แมนท์ จำกัด (มหาชน

โจทก์

นางสาว อม รา บุญยรัตน์ พันธุ์ หรือ  
หล่อ ประดิษฐ์ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 386, มาตรา 391, มาตรา 573, มาตรา 574

สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ฉบับพิพาท ข้อ 11 วรรคหนึ่งระบุว่า "ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อ ผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อ 2 งวดติดต่อกัน เจ้าของจะบอกกล่าวให้ผู้เช่าชำระค่าเช่าซื้อ ที่ค้างชำระภายใน 30 วัน หากผู้เช่าไม่ชำระหรือชำระไม่เต็มจำนวนให้ทันงวด ณ วันที่ชำระให้ถือว่าสัญญาเช่าสิ้นสุดลงทันที" การที่โจทก์ผู้ให้เช่าซื้อได้แจ้งให้จำเลยชำระ ค่างวดที่ค้างเดิม 2 งวด ภายใน 30 วัน มิฉะนั้นให้ถือว่าสัญญาเช่าสิ้นสุดลง จำเลยได้ รับหนังสือบอกกล่าวแล้ว จึงนำเงินมาชำระจนครบ 22 งวด การบอกกล่าวจึงไม่มีผล ให้สัญญาสิ้นสุดลง คู่สัญญายังคงมีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าซื้อต่อไป เอกสาร ใบรับรถยนต์มีข้อความเพียงว่า จำเลยได้รับรถยนต์ที่เช่าซื้อไปจากโจทก์โดยห้างหุ้น ส่วนจำกัด ศ.เป็นตัวแทนในการมอบรถยนต์ให้แก่จำเลย ไม่มีข้อความใดแสดงว่า ห้างดังกล่าวเป็นตัวแทนโจทก์ในการรับรถยนต์คืนทั้งห้างดังกล่าวไม่ใช่เป็นตัวแทน โจทก์แต่เป็นศูนย์ขายรถยนต์ทั่วไป และตามสัญญาเช่าซื้อระบุว่า ข้อ 12 การคืนรถ ในกรณีใด ๆ ก็ต้องคืน ณ ภูมิลำเนาของโจทก์ กรณีจึงถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้ส่ง มอบรถยนต์คืนให้แก่โจทก์ สัญญาเช่าซื้อยังไม่สิ้นสุดลง จำเลยซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อ

มีหน้าที่ต้องชำระค่าเช่าซื้อแก๊สแทงค์ แต่การที่ต่อมาโจทก์ยึดรถยนต์คืนมาโดยไม่ได้มีการบอกกล่าวตามข้อ 11 วรรคหนึ่งอีกย่อมเป็นพฤติการณ์ที่ถือได้ว่าโจทก์กับจำเลยต่างสมัครใจที่จะเลิกสัญญาต่อกันโดยปริยายนับแต่วันที่โจทก์ยึดรถยนต์คืนสัญญาเช่าซื้อสิ้นสุดลงในวันนั้น คู่สัญญาจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม และการที่จำเลยที่ 1 ไม่ได้ส่งมอบรถยนต์คืนโจทก์ให้ถูกต้องนับแต่งวดที่ 23 จนถึงวันที่โจทก์ยึดรถคืน โจทก์ย่อมเสียหายเนื่องจากไม่ได้ใช้รถยนต์ในระยะเวลา นั้น จำเลยจึงต้องชดเชยค่าขาดประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินให้โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 วรรคสาม ส่วนค่าขาดราคานั้น เมื่อคู่สัญญาต่างก็สมัครใจเลิกสัญญาต่อกันโดยปริยายแล้ว หนี้ตามสัญญาที่กำหนดให้จำเลยต้องชดเชยค่าขาดราคาย่อมระงับไปด้วย โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าขาดราคาดังกล่าวจากจำเลย

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์จากโจทก์ในราคา 486,384 บาท ตกลงผ่อนชำระเป็น 48 งวด งวดละ 10,133 บาทต่อเดือน ชำระงวดแรกวันที่ 2 กันยายน 2533 งวดต่อไปชำระทุกวันที่ 2 ของเดือนจนกว่าจะครบ โดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม จำเลยที่ 1 ผิดนัดตั้งแต่งวดที่ 23 โจทก์บอกเลิกสัญญาแล้วและยึดรถยนต์คืนได้เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2537 โจทก์ขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์นับแต่วันผิดนัดถึงวันยึดรถยนต์คืนในอัตราเดือนละ 6,000 บาท เป็นเวลา 1 ปี 11 เดือน 23 วัน เป็นเงิน 142,600 บาท แต่โจทก์ขอเรียกเพียง 100,000 บาท โจทก์นำรถยนต์ที่ยึดคืนออกประมูลขายได้เงิน 126,168.22 บาท ค่าเช่าซื้อยังขาดเป็นเงิน 137,289.78 บาท แต่โจทก์ขอเรียกเพียง 70,000 บาท รวมค่าเสียหายเป็นเงิน 170,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับถัด

จากวันที่โจทก์เข้าครอบครองรถยนต์ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 26,066.66 บาทขอให้บังคับ  
จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 196,066 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี  
ของต้นเงิน 170,000 บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้ผิดสัญญา โจทก์บอกเลิกสัญญาไม่ชอบ  
แต่เมื่อได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญา จำเลยที่ 1 ก็นำรถยนต์ไปคืนให้ โจทก์จึงไม่มี  
สิทธิเรียกค่าขาดประโยชน์ค่าเสื่อมราคารถยนต์และดอกเบี้ย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 2,240 บาทพร้อม  
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 74,720 บาท  
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 2 ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุ  
สมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม  
2533 จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ตามฟ้องจากโจทก์ในราคา 486,384 บาท  
ตกลงผ่อนชำระค่าเช่าซื้อ 48 งวด งวดละ 10,133 บาท ต่อเดือน งวดแรกชำระวันที่  
2 กันยายน 2533 งวดต่อไปชำระทุกวันที่ 2 ของเดือนถัดไปจนกว่าจะครบโดยจำเลย  
ที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมจำเลยที่ 1 ได้รับรถยนต์ที่เช่าซื้อไป  
จากโจทก์และชำระค่าเช่าซื้อเรื่อยมา ต่อมาจำเลยที่ 1 ค้างชำระค่าเช่าซื้อ โจทก์จึงมี

หนังสือลงวันที่ 10 มิถุนายน 2535 แจ้งให้จำเลยทั้งสองชำระค่าเช่าซื้อที่ยังค้างชำระ ภายใน 30 วัน มิฉะนั้นให้ถือว่าสัญญาเช่าสิ้นสุดลงจำเลยที่ 1 ได้รับหนังสือดังกล่าว แล้วได้นำค่าเช่าซื้อมาชำระจนครบ 22 งวด แต่หลังจากนั้นไม่ชำระอีกเลย ต่อมาวันที่ 27 พฤษภาคม 2537 โจทก์ยึดรถยนต์คันได้จากห้างหุ้นส่วนจำกัดศูนย์รถยนต์ ลาดพร้าว 97 เพราะจำเลยที่ 1 นำรถยนต์ไปคืนไว้ที่ห้างดังกล่าว โจทก์นำออก ประมูลขายได้เงิน 126,168.22 บาท

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ว่า โจทก์มีสิทธิเรียกค่าขาด ประโยชน์และค่าขาดราคาหรือไม่เพียงใด เห็นว่าตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ที่พิพาท ข้อ 11 วรรคหนึ่ง ระบุว่า "ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อ 2 งวดติดต่อกัน เจ้าของจะบอกกล่าวให้ผู้เช่าชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระภายใน 30 วัน หากผู้เช่าไม่ ชำระหรือชำระไม่เต็มจำนวนให้ทันงวด ณ วันที่ชำระให้ถือว่าสัญญาเช่าสิ้นสุดลง ทันที" โจทก์ได้มีหนังสือลงวันที่ 10 มิถุนายน 2535 แจ้งให้จำเลยทั้งสองชำระค่า งวดที่ค้างเดิม 2 งวด ภายใน 30 วัน มิฉะนั้นให้ถือว่าสัญญาเช่าสิ้นสุดลง ตาม เอกสารหมาย จ.8 เมื่อได้รับหนังสือบอกกล่าวแล้ว จำเลยที่ 1 ได้นำเงินมาชำระจน ครบ 22 งวดการบอกกล่าวตามเอกสารหมาย จ.8 จึงไม่มีผลให้สัญญาสิ้นสุดลงคู่ สัญญายังคงมีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าซื้อต่อไปที่จำเลยที่ 2 นำสืบว่า จำเลยที่ 1 รับรถยนต์ที่เช่าซื้อจากห้างหุ้นส่วนจำกัดศูนย์รถยนต์ลาดพร้าว 97 ซึ่งเป็นตัวแทน ของโจทก์ตามใบรับรถยนต์เอกสารหมาย จ.6 เมื่อโจทก์มีหนังสือบอกกล่าวตาม เอกสารหมาย จ.8 จำเลยที่ 1 ก็นำรถยนต์ไปคืนให้ห้างดังกล่าวซึ่งเป็นตัวแทนของ โจทก์ตั้งแต่เมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2535 สัญญาสิ้นสุดลงแล้วนั้น ใบรับรถยนต์ เอกสารหมาย จ.6 มีข้อความเพียงว่าจำเลยที่ 1 ได้รับรถยนต์ที่เช่าซื้อไปจากโจทก์ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดศูนย์รถยนต์ลาดพร้าว 97 เป็นตัวแทนในการมอบรถยนต์ให้แก่ จำเลยที่ 1 ไม่มีข้อความใดแสดงว่าห้างดังกล่าวเป็นตัวแทนโจทก์ในการรับรถยนต์ คืน ทั้งผู้รับมอบอำนาจโจทก์ก็เบิกความยืนยันว่าห้างดังกล่าวไม่ใช่เป็นตัวแทนโจทก์

แต่เป็นศูนย์ขายรถยนต์ทั่วไป และไม่ทราบว่ามีจำนวนที่ 1 นำรถไปคืนห้างดังกล่าว ตั้งแต่เมื่อใด และตามสัญญาเช่าซื้อข้อ 12 การคืนรถในกรณีใด ๆ ก็ต้องคืน ณ ภูมิลำเนาของโจทก์ จึงถือไม่ได้ว่าจำนวนที่ 1 ได้ส่งมอบรถยนต์คืนให้แก่โจทก์ สัญญาเช่าซื้อยังไม่สิ้นสุดลง จำนวนที่ 1 ยังมีหน้าที่ต้องชำระค่าเช่าซื้อแต่ต่อมาเมื่อ โจทก์ยึดรถยนต์คืนมาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2537 โดยไม่ได้มีการบอกกล่าวตาม ข้อ 11 วรรคหนึ่งอีก ย่อมเป็นพฤติการณ์ที่ถือได้ว่าโจทก์กับจำนวนที่ 1 ต่างสมควรใจ ที่จะเลิกสัญญาต่อกันโดยปริยายนับแต่วันที่โจทก์ยึดรถยนต์คืนสัญญาเช่าซื้อสิ้นสุด ลงในวันยึดรถคืน คู่สัญญาจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม เมื่อจำนวนที่ 1 ไม่ได้ส่งมอบรถยนต์คืนโจทก์ให้ถูกต้องนับแต่งวดที่ 23 จนถึงวันที่ โจทก์ยึดรถคืน โจทก์ย่อมเสียหายเนื่องจากไม่ได้ใช้รถยนต์ในระยะเวลาอันนั้น จำนวนที่ 1 จึงต้องชดเชยค่าขาดประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินให้โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 391 วรรคสาม จำนวนที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันซึ่งยอมรับผิด อย่างลูกหนี้ร่วมกับจำนวนที่ 1 ตามสัญญาค้ำประกันเอกสารหมาย จ.5 จึงต้องร่วมรับ ผิดกับจำนวนที่ 1 ด้วย ที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้จำนวนทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าขาด ประโยชน์แก่โจทก์เป็นเงินจำนวน 54,720 บาทนั้นเหมาะสมแล้ว ส่วนค่าขาดราคา จำนวน 20,000 บาท นั้น เห็นว่าเมื่อต่างก็สมควรใจเลิกสัญญาต่อกันโดยปริยายแล้ว หนี้ตามสัญญาที่กำหนดให้จำนวนที่ 1 ต้องชดเชยค่าขาดราย่อมระงับไปด้วยโจทก์ ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าขาดราคาดังกล่าว

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำนวนทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 54,720 บาท พร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

(วุฒิ คราววุฒิ-บุญธรรม อยู่พัก-สถิตย์ ไพเราะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ